

1500176-44.2020.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 260/264).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da denúncia, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 269).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500176-44.2020.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500176-44.2020.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO FERREIRA BASSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do réu FABIANO FERREIRA BASSO, qualificado nestes autos, pela prática do delito de furto (artigo 155, do CP).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 09h:54min, na Rua General Osorio, 539, nesta cidade e comarca, o réu, subtraiu para si um notebook, marca Acer, 15 polegadas, avaliado em R\$. 3.000,00, pertencente a Associação Junqueirópolisense Amor e Vida.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/52. O réu foi citado. ofereceu defesa prévia (fls. 159) e, em juízo foi interrogado (fls. 221).

Na fase probatória, foram ouvidas três testemunhas (fls. 218 e 253). Apresentadas as alegações finais, a Doutora Promotora de Justiça pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 260/264).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da denúncia, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 269). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restou provada mediante Boletim de Ocorrência de fls. 04/05 e auto de exibição e apreensão de fls. 14 e auto de avaliação de fls. 29, que descreve com propriedade o objeto subtraído pelo réu e pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo.

A autoria do furto também restou demonstrada e deve ser atribuída ao réu. A testemunha Vilma dos Santos Conde, ouvida em juízo a fls. 218, disse que é voluntaria (tesoureira) na Associação Amor e Vida. No dia dos fatos, quem trabalhava como voluntaria era Marlene Manfredini. Nesse dia, ela chegou no trabalho e deu pela falta do notebook. Desesperada, ela ligou para a presidente que não pode socorrê-la no momento, então, ela ligou para a depoente que foi até a entidade. Disse ela que quando chegou no trabalho, foi até a sala do artesanato e quando retornou deu pela falta do notebook. A polícia foi acionada que iniciou as diligências necessárias. Os fatos ocorreram durante o dia, em horário matutino. Não houve arrombamento. O notebook foi recuperado. A testemunha Luan de Paula, ouvida em juízo a fls. 218, relatou que nada sabe sobre os fatos relatados nos autos. Não é verdade que o depoente tenha vendido o notebook para o réu.

Jorge Pereira Campos, ouvido em juízo a fls. 253, afirmou que por estar desempregado, começou a trabalhar como autônomo na comercialização de objetos usados. Em certa ocasião, o réu apareceu no seu comercio lhe oferecendo para venda o notebook porque necessitava do dinheiro para pagar contas de energia e comprar alimentos. Na ocasião disse que não tinha interesse, porém diante da insistência do acusado, acabou comprando o aparelho pelo preço de R\$. 300,00. Posteriormente a polícia, foi até a sua casa e apreendeu o notebook levando-o para a delegacia de polícia.

O réu foi interrogado em juízo a fls. 221 e negou os fatos narrados na denúncia, dizendo que "comprei de um indivíduo na rua lá.". O notebook foi oferecido ao interrogando por um indivíduo e não sabia ser objeto de furto. Não se lembra do nome da pessoa de quem comprou o notebook. Comprou o notebook e o revendeu para Jorge. Atualmente está preso acusado de tentativa de furto de uma motocicleta.

Com efeito, o conjunto probatório é robusto, levando a inequívoca conclusão de que no dia indicado na peça acusatória o réu subtraiu para si o notebook pertencente à vítima Associação Junqueirópolisense Amor e Vida.

O réu, em juízo, alegou que comprou o notebook de um indivíduo que não sabe dizer o nome e depois o revendeu para Jorge, tornando a sua narrativa desprovida de elementos que a consubstanciaram, denotando a tentativa de eximir-se de sua reponsabilidade criminal pelo ilícito praticado.

O réu realizou conduta antijurídica, submível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a responsabilização criminal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

PASSO A DOSIMETRIA DAS PENAS.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, notadamente com relação aos seus antecedentes (fls. 0023188-43.2012.826.0344 - fls. 84). Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155 caput do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar a circunstância agravante da reincidência (fls. 3007330-81.2013.8.26.0344- fls. 86). Assim, elevo a pena em 1/6, passando a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não constato causa de aumento ou diminuição que alterem o patamar acima indicado.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 12 (doze) dias multa, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um, à época do fato.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas, nem mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, seja pela pena aplicada, seja em razão da reincidência. Do mesmo modo e pelos mesmos motivos, não faz jus ao benefício previsto no artigo 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR o réu FABIANO FERREIRA BASSO, como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

O réu poderá apelar desta sentença em liberdade.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 05 de dezembro de 2022

Vandickson Soares Emidio
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA